



Exp: 26-024427-0007-CO

Res. N° 2026034225

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del ocho de setiembre de dos mil veintiseis .

Gestión de adición y aclaración formulada por **CARLOS FERNANDO BONILLA CORTÉS**, cédula de identidad número 1-1068-0862, a su favor y en representación de la **CLÍNICA INTEGRAL DE PSICOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS GRUPO POÏESIS**, perteneciente a **GRUPO POÏESIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número 3-101-746424, respecto de la Sentencia N.º 2026-033012 de las nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiséis, dictada en el recurso de amparo promovido contra el **COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA**.

RESULTANDO:

1.- Por Sentencia N° 2026-033012 de las nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiséis, esta Sala resolvió el recurso de amparo en los siguientes términos: *“Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, y únicamente contra Ivannia María Serrano Brenes, en su condición de presidenta del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y de su Junta Directiva, o contra quien ocupe ese cargo, en cuanto a la publicación y permanencia, en los acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026, de la expresión que señalaba que el recurrente era investigado por ‘acoso y casi extorsión para exigir expedientes clínicos’. En todo lo demás, se declara sin lugar el recurso. Manténgase bajo reserva la documentación que contenga datos sensibles de salud o permita identificar a las*

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

personas usuarias, particularmente a las personas menores de edad. El magistrado Rueda Leal consigna razones diferentes. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas”.

2.- Por escrito fechado veintinueve de agosto de dos mil veintiséis, Carlos Fernando Bonilla Cortés formuló gestión de adición y aclaración. Solicitó, primero, adicionar la parte dispositiva para incorporar el deber mencionado en el considerando VII, consistente en que el Colegio mantenga disponible únicamente la versión corregida de los acuerdos y no presente como conclusión institucional una responsabilidad que no haya sido declarada por el órgano competente mediante resolución firme. Segundo, pidió aclarar que el hecho no probado identificado con la letra a) versaba sobre circunstancias que él no atribuyó a las autoridades recurridas y que la Fiscalía del Colegio, pese a haber sido señalada en el escrito inicial, no fue requerida de informe. Tercero, solicitó adicionar un pronunciamiento acerca de la pretensión identificada con el número vii) en el escrito inicial, relacionada con conocer qué personas intervinieron en la elaboración, transcripción y custodia de los acuerdos que contenían sus datos personales y los deberes de confidencialidad que las vinculaban. Finalmente, pidió mantener incólume la reserva de la documentación con datos sensibles dispuesta en la sentencia.

3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.-

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- OBJETO DE LA GESTIÓN. La parte gestionante solicita que se adicione la parte dispositiva de la Sentencia N° 2026-033012 para incorporar el

deber del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica de mantener disponible únicamente la versión corregida de los acuerdos cuestionados y de abstenerse de presentar como conclusión institucional una responsabilidad no declarada mediante resolución firme; que se aclare el alcance del hecho no probado identificado con la letra a), por estimar que se refiere a conductas que no atribuyó a las autoridades recurridas y menciona a la Fiscalía del Colegio, a la cual no se requirió informe; y que se adicione un pronunciamiento sobre la pretensión vii) del escrito inicial, que, según afirma, fue planteada desde la autodeterminación informativa y no con fines sancionatorios.

II.- SOBRE LA ADICIÓN Y ACLARACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE ESTA JURISDICCIÓN. El artículo 12, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece:

“Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo”.

Conforme a esa norma, la aclaración procede para disipar conceptos oscuros o ambiguos que dificulten conocer el alcance de la parte dispositiva, mientras que la adición permite suplir una omisión del fallo acerca de un punto debatido que resulte indispensable para su cabal cumplimiento. Por su naturaleza, ambas gestiones se circunscriben a precisar o completar la parte dispositiva; no constituyen recursos ni habilitan a revisar la valoración de los hechos, corregir la motivación por disconformidad de la parte o variar el sentido de lo resuelto. Esta limitación se relaciona, además, con el artículo 11, párrafo segundo, de la misma ley, según el cual no cabe recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional.

Adicionalmente, debe indicarse que, conforme al artículo 158, del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en la materia, la aclaración y adición solo procede respecto de la parte dispositiva de la sentencia, cuando esta contenga términos oscuros, ambiguos o contradictorios, o bien, cuando se hubiere omitido resolver algún punto o pretensión esencial oportunamente debatida. En reiterada y constante jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que la gestión de aclaración o adición es un remedio procesal limitado, cuyo propósito es disipar dudas sobre términos oscuros u omisiones involuntarias contenidas en la parte dispositiva del fallo, sin que pueda utilizarse para modificar lo sustancial de lo resuelto, reabrir el debate o forzar un nuevo pronunciamiento sobre cuestiones fácticas o de fondo ampliamente analizadas en la fundamentación jurídica. Bajo este marco, no resulta viable emplear este instrumento procesal para cuestionar la motivación jurídica, requerir explicaciones semánticas sobre el elenco de hechos no probados o reinterpretar el alcance de los considerandos de la sentencia.

En la Sentencia N° 2025-022250 de las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco, este Tribunal reiteró que la adición y aclaración únicamente permiten complementar un punto debatido no fallado o explicar alcances que hubieren quedado confusos y que, por ello, no pueden utilizarse para provocar una variación de la parte dispositiva. En igual orientación, la Sentencia N° 2025-023845 de las nueve horas treinta minutos del treinta de julio de dos mil veinticinco precisó que una disconformidad con el análisis de la parte considerativa o con la orden emitida no constituye una verdadera solicitud de adición o aclaración.

III.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. Examinados los tres extremos formulados, no se advierte oscuridad, ambigüedad u omisión que afecte la parte dispositiva de la Sentencia N° 2026-033012 ni que impida su cabal cumplimiento.

En cuanto al primer extremo, el considerando VII explicó que la sustitución material de la versión original ocurrió durante la tramitación del amparo y después de la notificación de la resolución de curso. Por esa razón, el recurso fue estimado, con fundamento en el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, respecto de la publicación y permanencia de la expresión cuestionada, pero se indicó expresamente que no correspondía ordenar una nueva supresión, pues esta ya había sido ejecutada. La referencia al deber de mantener disponible únicamente la versión corregida y de no presentar como conclusión institucional una responsabilidad que no hubiese sido declarada por el órgano competente forma parte de la fundamentación que explica el alcance de la estimatoria y el comportamiento constitucionalmente exigible; no contiene una orden omitida por inadvertencia. Incorporarla ahora como mandato autónomo y ejecutable modificaría la parte dispositiva y alteraría los efectos definidos por el Tribunal, lo que excede los límites del artículo 12 citado.

Respecto del segundo extremo, la gestión se dirige contra la formulación del hecho no probado a), ubicada en la parte considerativa de la sentencia. La parte promovente pretende precisar la atribución subjetiva de las conductas allí descritas y el alcance del contradictorio respecto de la Fiscalía del Colegio. Tales alegatos conciernen a la delimitación de los hechos y a la valoración probatoria efectuada para resolver el reclamo relacionado con los expedientes clínicos. No señalan un concepto oscuro o contradictorio de la parte dispositiva, la cual declaró sin lugar todos los extremos distintos de aquel expresamente estimado y mantuvo bajo reserva la documentación sensible. La aclaración prevista en el artículo 12 no es la vía para reformular hechos no probados ni para revisar las razones que sustentaron la desestimatoria.

De este modo, la gestión deviene abiertamente improcedente. Como se indicó en el considerando II, la aclaración procede de forma restrictiva sobre la parte

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

dispositiva del pronunciamiento judicial cuando resulte ambigua u oscura, resultando impropio pretender la modificación, reinterpretación o aclaración del cuadro de hechos probados o no probados fijados por este Tribunal Constitucional. La valoración de los elementos probatorios y la consecuente fijación de los hechos atañe de forma exclusiva al criterio de la Sala para resolver la controversia según los autos, por lo que el elenco de hechos no probados no es susceptible de aclaración o rectificación mediante esta vía accesoria.

En relación con el tercer extremo, tampoco existe omisión en el fallo. La parte dispositiva declaró, de manera expresa, que, fuera del extremo estimado sobre la publicación y permanencia de la expresión objetada, el recurso se declaraba sin lugar en todo lo demás. Esa fórmula comprende las restantes pretensiones del escrito inicial. A su vez, los considerandos VIII y IX explicaron que no correspondía a esta jurisdicción determinar la custodia material y las responsabilidades relativas a los expedientes clínicos, individualizar a las personas que redactaron o intervinieron internamente en los acuerdos, ni convertir el amparo en una auditoría general de la actuación administrativa. La circunstancia de que el gestionante estime que su pretensión vii) debía ser analizada exclusivamente desde la autodeterminación informativa y separada de cualquier finalidad sancionatoria expresa una discrepancia con la forma en que el Tribunal delimitó y resolvió el punto, pero no demuestra que la parte dispositiva lo hubiese dejado sin pronunciamiento. Acceder a lo solicitado requeriría reabrir el examen de fondo y emitir una decisión adicional sobre una pretensión ya comprendida en la desestimatoria general, lo cual resulta improcedente.

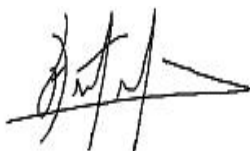
Por último, la reserva de la documentación que contenga datos sensibles de salud o permita identificar a las personas usuarias, particularmente a las personas menores de edad, fue dispuesta expresamente en la parte dispositiva y permanece incólume, sin que se requiera aclaración o adición alguna al respecto.

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

IV.- CONCLUSIÓN. La sentencia es clara y completa en cuanto al alcance de la estimatoria parcial, la desestimatoria de los demás extremos y la reserva de la documentación sensible. La gestión procura incorporar una orden no dispuesta, modificar una premisa de la valoración probatoria y obtener un nuevo examen de una pretensión comprendida en la declaración sin lugar. Como ninguno de esos propósitos corresponde a la aclaración o adición de la parte dispositiva en los términos del artículo 12, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo procedente es desestimar la gestión formulada.

Por tanto:

No ha lugar a la gestión formulada.-



Fernando Castillo V.

Presidente



Fernando Cruz C.



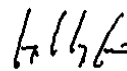
Luis Fdo. Salazar A.



Anamari Garro V.



Paul Rueda L.



Jorge Araya G.



Ingrid Hess H.

Documento Firmado Digitalmente

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

-- Código verificador --



8JL6KRAMQJE61

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO